제 3 차 변 경 합 의 서

갑: 프레데릭 에프. 뷰클(Frederick F. Buechel)
미합중국 플로리다 주 네이플즈 아쿠아 서클 999
(999 Aqua Circle, Naples, Florida 34102, U.S.A.)

을: 주식회사 셀루메드
서울 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)
대표이사 유인수

미합중국 플로리다 주 trust인 Biomedical Engineering Trust 및 Buechel-Pappas Trust의 단독 수탁자인 "갑"(이하 간단히 "갑"이라고만 칭함)은 "갑"이 "을"을 상대로 제기한 서울남부지방법원 2022가합111401 집행판결 사건(이하 "집행판결 사건"이라 함)에서 2025. 2. 21. 선고된 판결에 따라, "갑"과 "을", 심영복 사이의 미합중국 플로리다 주 오렌지카운티 제9순회법원(Circuit Court of the Ninth Judicial Circuit in and for Orange County, Florida) 사건번호 2013-CA-1449-O 사건에서 동 법원이 2017. 8. 21. 선고한 판결, 2017. 10. 17. 선고한 판결 및 2021. 3. 22. 선고한 판결(서울남부지방법원의 위 집행판결에 각각 별지 1 판결, 별지 2 판결 및 별지 3 판결로 첨부된 판결을 의미하며, 이하 "본건 판결"이라 통칭함)을 "을"에 대하여 강제집행할 권리를 가지고 있고, "을"은 제3자를 상대로 한 유상증자, 제3자에 대한 전환사채의 발행, 제3자에 대한 자회사의 매각 등의 방식으로 재원을 마련하여 "갑"에게 본건 판결에 따른 판결금의 일부를 변제하고자 하는 바, "갑"과 "을"은 이에 관한 구체적인 합의 내용을 정하기 위하여 2025년 8월 18일 합의서(이하 "최초 합의서"라 함)를 체결하였고, 그 이후 추가 협의를 통하여 2025년 10월 30일 최초 합의서의 내용을 변경하는 변경 합의서(이하 "제1차 변경 합의서"라 함)를, 2025년 11월 14일 제1차 변경 합의서의 내용을 추가로 변경하는 제2차 변경 합의서(이하 "제2차 변경 합의서"라 함)를 각각 체결하였다.

"갑"과 "을"은 제2차 변경 합의서의 체결 이후 발생한 사정을 반영하여 제2차 변경 합의서의 내용을 추가로 변경하기로 하고 다음과 같이 제3차 변경 합의서(이하 "본 합의서"라 함)를 체결한다.

1. "을"은 본건 판결에 따른 판결금을 변제하기 위하여 (1) "갑"이 본건 판결의 강제집행에 의하여 이미 서울남부지방법원의 채권압류 및 전부명령 결정을 받은 별지 A 기재 "을"의 예금채권 총액 2,112,302,647원(이하 "전부명령 대상 예금채권"이라 통칭함)을 본건 판결에 따른 판결금의 변제에 충당하기로 하고 (2) 이에 더하여 14,800,000,000원(이하 "추가 변제금"이라 함)을 "갑"에게 추가로 지급한다.

2. 추가 변제금이 "갑"에게 전액 지급되면, "갑"은 즉시 (가) 본건 판결에 따른 판결금 중 전부명령 대상 예금채권과 추가 변제금 합계액을 제외한 나머지 금액에 대한 채권을 포기하고, (나) "갑"이 채권자로서 채무자인 "을"에 대하여 제기한 서울남부지방법원 2025타채15120 채권압류 및 전부명령 신청사건에서 채권 압류명령 신청에 대한 취하서를 제출하고(이미 전부명령이 확정되어 "갑"에게 예금채권이 전부된 별지 A의 1번, 2번, 3번, 4번 예금채권에 대한 채권 압류명령 부분은 제외함), 서울남부지방법원 2025타채22002 채권압류 및 전부명령 신청사건에서 채권 압류명령 신청에 대한 취하서를 제출하며(이미 전부명령이 확정되어 "갑"에게 예금채권이 전부된 별지 A의 5번 예금채권에 대한 채권 압류명령 부분은 제외함), (다) "갑"이 채권자로서 채무자인 "을"에 대하여 제기한 서울남부지방법원 2025타채22379 특허권 압류명령 신청사건 및 서울남부지방법원 2025타채22381 주식 압류명령 신청사건을 취하하기로 한다. "갑"과 "을"은 위 (나)에 언급된 채권 압류명령 신청이 "갑"의 취하서 제출 후 신속하게 취하될 수 있도록 각자 필요한 협력을 제공하기로 한다.

3. "을"은 2025년 11월 17일 추가 변제금 중 1,500,000,000원(이하 "최초 변제금"이라 함)을 법무법인 김장리 계좌(아래 제4항 (3)호에 정의됨)로 송금함으로

써 이를 "갑"에게 이미 지급하였는바, "을"은 "갑"에게 지급할 추가 변제금 중 최초 변제금을 차감한 금액(13,300,000,000원, 이하 "미지급 추가 변제금"이라 함)의 재원을 마련하기 위하여 가능한 한 신속히 미지급 추가 변제금 이상의 금액을 조달하는 제3자를 상대로 한 유상증자, 제3자에 대한 전환사채의 발행, 제3자에 대한 자회사의 매각 및/또는 제3자로부터의 자금 차입(이하 "투자·금융거래"라 통칭함)을 실시하기로 한다. "을"은 투자·금융거래를 실시함에 있어 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 관련 법령상 요구되는 절차와 요건을 준수하여야 하며, 이의 진행과 관련된 중요 사항을 "갑"에게 수시로 통지하여야 한다.

4. "을"은 제3자와의 투자·금융거래가 확정되면(이하 "확정된 투자·금융거래"라 함) 지체 없이,

(1) 확정된 투자·금융거래에 제3자에 대한 유상증자가 포함되는 경우, (가) "갑"과 "을"이 합의하는 은행(이하 "지정은행"이라 함)의 주금 납입 별단계좌에 신주 인수대금이 입금되도록 조치하고, (나) 지정은행으로 하여금 위 신주 인수대금이 주금 납입 별단계좌에 입금된 날의 다음 날 동 신주 인수대금을 "을"이 지정은행에 개설한 "을" 명의의 법인계좌(이하 "투자·금융거래대금 입금계좌"라 함)로 입금하도록 하며,

(2) 확정된 투자·금융거래에 제3자에 대한 전환사채의 발행, 제3자에 대한 자회사의 매각 및/또는 제3자로부터의 자금 차입이 포함되는 경우, 위 신주 인수대금이 투자·금융거래대금 입금계좌에 입금되는 날(만일 확정된 투자·금융거래에 제3자에 대한 유상증자가 포함되지 않는 경우에는 가능한 한 신속히) 전환사채 인수대금, 자회사 매수대금 및/또는 "을"에 대한 대여금이 투자·금융거래대금 입금계좌에 입금되도록 조치하고,

(3) (가) 미지급 추가 변제금(13,300,000,000원) 중 최소한 3,300,000,000원을 2025년 12월 31일까지 투자·금융거래대금 입금계좌로부터 "갑"의 대리

인인 법무법인 김장리의 아래 은행계좌(이하 "법무법인 김장리 계좌"라 함)로 송금하고, (나) 미지급 추가 변제금에서 위 (가)에 따라 송금된 금액을 공제한 잔액 중 최소한 3,000,000,000원을 2026년 2월 27일까지 투자·금융거래대금 입금계좌로부터 법무법인 김장리 계좌로 송금하고, (다) 미지급 추가 변제금에서 위 (가)와 (나)에 따라 송금된 금액을 공제한 잔액을 2026년 6월 30일까지 투자·금융거래대금 입금계좌로부터 법무법인 김장리 계좌로 송금하며,

은행명: 하나은행 서소문지점
예금주: 법무법인 김장리
계좌번호: 201-890025-22704

(4) 위 (3)호에 따른 각 송금 시 이를 법무법인 김장리의 대표변호사 최경준에게 이메일(kjchoi@kimchanglee.com)로 통지하여야 한다.

확정된 투자·금융거래의 거래상대방이 "을"에게 지급하는 신주 인수대금, 전환사채 인수대금, 자회사 매수대금 및/또는 "을"에 대한 대여금이 본 제4항의 규정에 따라 투자·금융거래대금 입금계좌에 입금되고 그로부터 법무법인 김장리 계좌로 송금되도록 하기 위하여, "갑"은 서울남부지방법원 2025타채15120 채권압류 및 전부명령 신청사건에서 "을"이 지정은행에 대하여 보유하고 있는 예금채권에 대하여 제출한 채권 압류명령 신청에 대한 취하서를 적시에 제출하고(이미 전부명령이 확정되어 "갑"에게 예금채권이 전부된 별지 A 기재 예금채권에 대한 채권 압류명령 부분은 제외함), "갑"과 "을"은 위 채권 압류명령 신청이 "갑"의 취하서 제출 후 신속하게 취하될 수 있도록 각자 필요한 협력을 제공하기로 한다.

5. 본 합의서 제1항, 제2항 및 제7항에 규정된 "갑"과 "을" 사이의 합의 내용은 위 제4항 (3)호에 따라 미지급 추가 변제금(13,300,000,000원) 전액이 법무법인 김장리 계좌에 입금되는 시점에 효력을 발생한다.

6. 본 합의서 제1항, 제2항 및 제7항에 규정된 "갑"과 "을" 사이의 합의 내용이 위 제5항에 따라 효력을 발생하면, "갑"과 "을"은 지체 없이 집행판결 사건의 항소심 사건(서울고등법원 2025나206731(본소) 집행판결, 2025나206732(반소) 손해배상(기))에서 (1) 위 제1항, 제2항 및 제7항의 합의 내용을 포함하고 (2) 집행판결 사건 관련 소송비용(항소심 소송비용 포함)은 각자 부담하기로 하는 재판상 화해를 하기로 한다.

7. 본 합의서 제2항 (가)에 따른 "갑"의 판결금 잔액에 대한 채권 포기 또는 기타 본 합의서의 어떠한 내용도, "갑"이, "을"과 연대하여 본건 판결에 따른 판결금 지급의무를 부담하는 심영복에 대하여 본건 판결 및 집행판결 사건의 집행력 있는 판결 정본을 강제집행할 권리에 아무런 영향도 미치지 아니한다. 만일 "을"이 제1항에 의하여 "갑"에게 본건 판결에 따른 판결금의 일부를 변제함으로써 연대채무자인 심영복에 대하여 구상권을 취득하는 경우, "을"은 그 구상금 채권이 "갑"의 심영복에 대한 위 판결금 잔액 채권보다 후순위 채권의 지위를 갖는다는 데 동의한다. 단, "을"은 "갑"의 심영복에 대한 위 판결금 잔액 채권이 갖는 위 선순위 지위를 해하지 않는 한도 내에서, 심영복이 소유하는 재산을 조사하여 가압류 결정 등 법원의 보전처분을 받을 수 있고, 심영복에 대하여 위 구상금 채무의 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있다. "을"은 이러한 법적 조치를 취하기 전에 "갑"에게 취하고자 하는 법적 조치의 구체적인 내용을 서면으로 통지하여야 한다.

8. "을"이 어떠한 이유로든 (1) 위 제4항 (3)호 (가)에 따라 미지급 추가 변제금 중 최소한 3,300,000,000원을 2025년 12월 31일(또는 "갑"과 "을"이 달리 서면으로 합의하는 기한)까지 법무법인 김장리 계좌로 송금하지 못하거나, (2) 위 제4항 (3)호 (나)에 따라 미지급 추가 변제금 중 최소한 3,000,000,000원을 2026년 2월 27일(또는 "갑"과 "을"이 달리 서면으로 합의하는 기한)까지 법무법인 김장리 계좌로 송금하지 못하거나, 또는 (3) 미지급 추가 변제금 전액

(13,300,000,000원)을 2026년 6월 30일(또는 "갑"과 "을"이 달리 서면으로 합의하는 기한)까지 법무법인 김장리 계좌로 송금하지 못하는 경우, 본 합의서는 자동적으로 해제되어 효력을 상실한다. 단, 본 합의서의 해제 시까지 본 합의서에 따라 이루어진 (1) 전부명령 대상 예금채권의 본건 판결에 따른 판결금에 대한 변제 충당 및 (2) "을"의 "갑"에 대한 추가 변제금 일부(최초 변제금을 포함함)의 지급은, 본 합의서의 해제에 의하여 어떠한 영향도 받지 않고, 본 합의서의 해제에도 불구하고 계속 그 효력을 유지한다. 또한 본 합의서가 해제되는 경우, "을"은 "갑"에게 본건 판결에 따른 판결금(이자 포함) 중 미변제 금액을 지급하여야 할 뿐만 아니라, "갑"이 "을"과의 분쟁과 관련하여 지난 수년간 한국 내에서 지출한 법률비용을 전보하기 위하여 "을"은 "갑"에게 2,000,000,000원을 추가로 지급하기로 한다.

9. 본 합의서는 최초 합의서, 제1차 변경 합의서 및 제2차 변경 합의서를 완전히 대체하며 본 합의서의 체결로써 최초 합의서, 제1차 변경 합의서 및 제2차 변경 합의서는 더 이상 어떠한 효력도 갖지 아니한다.

10. 본 합의서의 수정 또는 변경이나 본 합의서와 관련된 권리의 포기는 양 당사자가 서명 또는 기명 날인한 서면에 의하지 아니하고는 어떠한 효력도 갖지 아니한다.

11. 어느 당사자도 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 합의서 상의 지위 또는 본 합의서 상의 어떠한 권리나 의무도 제3자에게 양도하거나 이전하거나 담보로 제공할 수 없다.

12. 본 합의서에는 대한민국의 법률이 적용되고 본 합의서는 대한민국의 법률에 따라 해석되며, 본 합의서와 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 서울중앙지방법원을 제1심 전속관할법원으로 한다.

13. 본 합의서는 양 당사자가 서명 또는 날인한 합의서의 PDF 버전을 이메일로 교환함으로써 효력을 발생하며, 그와 같이 교환한 PDF 버전은 본 합의서의 원본과 동일한 효력을 갖는다.

[이하 여백]

위 합의 내용을 증명하기 위하여 "갑"과 "을"은 2025년 12월 22일 본 합의서에 서명 또는 날인함으로써 본 합의서를 체결하였다.

"갑" 프레데릭 에프. 뷰클(Frederick F. Buechel)
대리인 변호사 최 경 준

"을" 주식회사 셀루메드
대표이사 유 인 수

별지 A

전부명령 대상 예금채권

1. "을"의 중소기업은행에 대한 예금채권 금1,999,997,000원(서울남부지방법원 2025타채15120 사건에서 내려진 2025. 3. 19.자 채권압류 및 전부명령 결정과 2025. 3. 24.자 경정 결정에 따라 압류 및 전부된 예금채권 2,000,000,000원 중 중소기업은행의 송금 수수료 3,000원을 공제한 금액)

2. "을"의 주식회사 국민은행에 대한 예금채권 금9,640,821원(서울남부지방법원 2025타채15120 사건에서 내려진 2025. 3. 19.자 채권압류 및 전부명령 결정과 2025. 3. 24.자 경정 결정에 따라 압류 및 전부된 예금채권 9,644,821원 중 국민은행의 송금 수수료 4,000원을 공제한 금액)

3. "을"의 농협은행 주식회사에 대한 예금채권 금40,900원(서울남부지방법원 2025타채15120 사건에서 내려진 2025. 3. 19.자 채권압류 및 전부명령 결정과 2025. 3. 24.자 경정 결정에 따라 압류 및 전부된 예금채권 41,400원 중 농협은행 주식회사의 송금 수수료 500원을 공제한 금액)

4. "을"의 주식회사 하나은행에 대한 예금채권 금38,135,324원(서울남부지방법원 2025타채15120 사건에서 내려진 2025. 3. 19.자 채권압류 및 전부명령 결정과 2025. 3. 24.자 경정 결정에 따라 압류 및 전부된 예금채권 38,138,324원 중 하나은행의 송금 수수료 3,000원을 공제한 금액)

5. "을"의 중소기업은행에 대한 예금채권 금64,488,602원(서울남부지방법원 2025타채22002 사건에서 내려진 2025. 5. 22.자 채권압류 및 전부명령 결정에 따라 압류 및 전부된 예금채권)